

陳述理由書

受文者：新北市政府工務局
日期：中華民國 114 年 6 月 10 日
貴局來函：114 年 5 月 20 日新北工使字第 1141098374 號
案由：三○旅社 111 年度公共安全檢查簽證申報案（111-K004423）複查不符陳述

- 一、本人於 111 年 5 月 26 日至系爭建築物檢查時，2 樓走廊東端通室外安全梯之門扇為鋁框鑲嵌鐵絲網玻璃之乙種防火門，與竣工圖相符、無變更，故於「防火區劃之防火門窗」項目簽註「免檢討」，並非未檢查。
- 二、貴局 112 年 7 月 4 日複查距本人檢查已逾 13 個月。旅館為不特定人出入之營業場所，經營者得隨時更換門扇；本人依建築法第 77 條第 3 項所負者為簽證當時之檢查義務，並無隨時且全面為該場所適法性負責之義務。
- 三、貴局未提出該防火門係於 111 年申報後始被拆除更換之具體證據，逕以 112 年現況推論 111 年簽證不實，舉證不足。請貴局向旅館負責人查證門扇更換時點。
- 四、退步言之，縱認本人簽證有誤，自 111 年 6 月 9 日申報迄今已逾 3 年，依行政罰法第 27 條第 1 項規定，裁處權因 3 年期間之經過而消滅，貴局已不得裁處。
- 五、本人將於 6 月 30 日專案小組會議列席說明，懇請貴局審酌上情，不予裁罰。

陳述人：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所

劉○鑫

劉○鑫
建築師
事務所

新北市政府工務局 114.06.10 收文

收文號：1140610-0158